

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 150/2530

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นางลำยอง หงษ์ทอง

จำเลย

นางลำยอง หงษ์ทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,66,103 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 จำคุก 5 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 98,97)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประกอบกับจำเลยยังมีได้
ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุสมควรปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประกอบกับจำเลยยังมีได้
ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุสมควรปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวย อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>